Стаття 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (свобода вираження поглядів)

2021

SOCIÉTÉ EDITRICE DE MEDIAPART AND OTHERS v. France: рішення про видалення з вебсайту витягів незаконно здобутих аудіозаписів публічної особи – відсутність порушення

RAMAZAN DEMİR v. Turkey: необґрунтовані обмеження можливості ув'язненого мати доступ до вебсайтів із правничою інформацією з міркувань безпеки – порушення

GAWLIK v. Liechtenstein: розповсюдження лікарем інформації стосовно випадку евтаназії в лікарні, достовірність і правдивість якої він міг та повинен був перевірити – відсутність порушення

EMİNAĞAOĞLU v. Turkey: застосування дисциплінарного стягнення до судового чиновника за реалізацію ним свого права на вираження поглядів – порушення

YURIY CHUMAK v. Ukraine: відмова органів влади в наданні запитуваної заявником інформації стосовно указів Президента, позначених певними грифами – порушення

MATALAS v. Greece: засудження заявника за наклеп у зв'язку з коментарями, які він висловив, обіймаючи посаду генерального директора компанії, щодо її колишнього юрисконсульта – порушення

BENITEZ MORIANA AND IÑIGO FERNANDEZ v. Spain: кримінальне засудження за публікацію відкритого листа в місцевій газеті зі скаргами на поведінку судді під час проваджень, що стосувалися заявників – порушення

SEDLETSKA v. Ukraine: санкціонування судом доступу слідчих органів до комунікаційної інформації заявниці, збереженої її мобільним оператором – порушення

HANDZHIYSKI v. Bulgaria: необґрунтоване засудження за одягнення шапки Санта Клауса на пам'ятник комуністичному лідеру в рамках політичного протесту – порушення

TŐKÉS v. Romania: попередження члену Європейського парламенту за вивішування прапорів національних меншин на будівлі, в якій розташовувався його офіс, без отримання дозволу на розміщення реклами – порушення

AKDENİZ AND OTHERS v. Turkey: заборона поширення інформації стосовно розслідування тверджень про корупційні діяння – порушення свободи вираження поглядів журналіста

KILIN v. Russia: засудження за розміщення в мережі «Інтернет» контенту з наміром підбурити до насильства щодо осіб неросійської національності – відсутність порушення

HALET v. Luxembourg: накладення кримінального штрафу за розкриття працівником компанії її службових документів, що не мали значного інтересу для суспільства, у ЗМІ – відсутність порушення

AMAGHLOBELI AND OTHERS v. Georgia: притягнення до відповідальності журналістів за недотримання ними вимог закону при здійсненні своєї професійної діяльності – відсутність порушення

MELIKE v. Turkey: звільнення працівниці державного сектору за натискання кнопки «Подобається» до деяких постів у соціальній мережі – порушення

HURBAIN v. Belgium: обов'язок газети знеособити дані реабілітованого правопорушника з метою поваги до його права на забуття – відсутність порушення

NORMAN v. the United Kingdom: засудження і покарання працівника в'язниці за надання інформації журналісту про діяльність цієї установи в обмін на гроші – відсутність порушення

GACHECHILADZE v. Georgia: необґрунтованість підстав застосування до заявниці санкцій, примусового відкликання продукції та заборони використання дизайну упаковок, визнаних судом неетичними – порушення

SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO v. Portugal: високий розмір присудженого судом відшкодування у спорі про дифамацію – порушення

ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA AND RADICALI ITALIANI v. Italy: припинення мовлення програм політичних платформ на державних телеканалах – відсутність порушення

SANCHEZ v. France: визнання політика – власника акаунту в соціальній мережі – відповідальним за оперативне невидалення ним ворожих коментарів, опублікованих іншими користувачами на його сторінці – відсутність порушення

Z.B. v. France: засудження заявника за прославлення умисного вбивства шляхом нанесення написів на футболку дитини – відсутність порушення

RINGIER AXEL SPRINGER SLOVAKIA, A.S. v. Slovakia (no. 4): накладення штрафу на компанію-заявника за підбурювання до вживання наркотичних речовин, хоча відповідне твердження було висловлене гостем інтерв'ю, а не самою компанією – порушення

THE ASSOCIATION OF INVESTIGATIVE REPORTERS AND EDITORIAL SECURITY OF MOLDOVA AND SANDUȚA v. the Republic of Moldova: неприсудження судами компенсації, незважаючи на фактичне визнання порушення Конвенції в дифамаційному спорі – порушення

MIROSLAVA TODOROVA v. Bulgaria: покарання судді внаслідок її критики Вищої судової ради та виконавчої гілки влади – порушення

BIANCARDI v. Italy: цивільна відповідальність редактора онлайн-газети та невидалення вказівок на статтю про кримінальну справу при її загальному пошуку в інтернеті – відсутність порушення

STANDARD VERLAGSGESELLSCHAFT mbH v. Austria (no. 3): вимога про розкриття даних користувачів вебсайту новин, які прокоментували новину – порушення

2022

FREITAS RANGEL v. Portugal: притягнення до відповідальності за висловлення думки на адресу професійних асоціацій суддів та прокурорів – порушення

ŠEKS v. Croatia: інтереси національної безпеки як підстава для відмови в наданні доступу дослідникові до засекречених президентських архівів – відсутність порушення

KOZAN v. Turkey: дисциплінарна відповідальність судді за поширення серед професійної групи в соціальній мережі статті, в якій критикувалася діяльність Вищої ради суддів та прокурорів – порушення

OOO MEMO v. russia: зобов'язання ЗМІ спростувати інформацію, висловлену в статті, щодо діяльності органу державної влади – порушення

NIT S.R.L. v. The Republic of Moldova: недотримання принципу нейтралітету та неупередженості як підстава для обмеження мовлення телеканалу – відсутність порушення

LINGS v. Denmark: покарання за висловлення в публікаціях порад, що завдали шкоди здоров'ю і життю особи – відсутність порушення

BUMBEŞ v. Romania: покарання особи за проведення мирної акції на захист об'єкта охорони ЮНЕСКО за відсутності попереднього повідомлення органів влади – порушення

MESIĆ v. Croatia: відшкодування заявником, колишнім Президентом, шкоди, завданої внаслідок образливих висловлювань на адресу адвоката, який від імені клієнта висунув на адресу заявника кримінальні обвинувачення – відсутність порушення

ŚLIWCZYŃSKI AND SZTERNEL v. Poland (ухв.): застосування до заявників-журналістів кримінальних покарань через розголошення в ЗМІ інформації про кримінальне розслідування – заяву визнано неприйнятною

PRETORIAN v. Romania: відшкодування головним редактором газети шкоди, завданої внаслідок використання образливої та експресивної лексики у статті щодо політика – відсутність порушення

ŻUREK v. Poland: вжиття дій та заходів, що змушували суддю не висловлювати свою думку – порушення

DROUSIOTIS v. Cyprus: відсутність підстав і непропорційне відшкодування збитків у справі про наклеп проти журналіста за газетну статтю про високопоставленого адвоката в державній адвокатській конторі – порушення

KOTLYAR v. russia: притягнення заявниці до кримінальної відповідальності за навмисну, завідомо неправдиву реєстрацію іммігрантів у квартирі заявниці на знак протесту проти системи реєстрації місця проживання мігрантів – заяву за статтею 10 Конвенції визнано неприйнятною; ретроактивне застосування кримінального закону – порушення статті 7 Конвенції

SERGEY SOROKIN v. russia: необґрунтований обшук та вилучення електронних пристроїв заявника – журналіста – за відсутності гарантій захисту конфіденційності журналістських джерел – порушення

RABCZEWSKA v. Poland: засудження заявниці – відомої співачки – за її стверджувано образливі судження в інтерв'ю для вебсайту новин про об'єкт релігійного шанування – порушення

ANATOLIY YEREMENKO v. Ukraine: непроведення судами урівноваження конкуруючих інтересів у справі щодо дифамації, порушеній суддями, що мало наслідком притягнення заявника (журналіста) до цивільної відповідальності за публікацію статті стосовно ймовірної корупції в судах – порушення; вжиття тимчасового заходу з видалення спірної статті з вебсайту до завершення розгляду справи про дифамацію – відсутність порушення

2023

MACATĖ v. Lithuania: обмеження доступу до дитячої книги з казками для дітей віком до 14 років через позитивне відображення одностатевих стосунків – порушення

AXEL SPRINGER SE v. Germany: зобов'язання компанії-заявника опублікувати виправлення щодо газетної статті стосовно зв'язку політика з керівною партією НДР – відсутність порушення

C8 (CANAL 8) v. France: застосування регулятором телерадіомовлення санкцій до телеканалу через зміст телепрограми, яка відображала негативний та стигматизуючий стереотип щодо жінок та гомосексуалістів – відсутність порушення

HALET v. Luxembourg: кримінальне засудження колишнього працівника компанії за розкриття ним документів стосовно практики попередніх податкових консультацій – порушення

MITICHYAN v. Armenia: притягнення заявника до відповідальності унаслідок розгляду національними судами спору про дифамацію через його обурливі висловлювання, опубліковані в газеті, щодо мера – порушення

UDOVYCHENKO v. Ukraine: задоволення позову про дифамацію проти заявниці та накладення на неї санкцій за коментар у ЗМІ про те, що вона, будучи очевидицею ДТП, бачила, як з водійського місця автомобіля виходив позивач – порушення

ROGALSKI v. Poland: притягнення до відповідальності адвоката, який повідомив про вчинення прокурором правопорушення шляхом отримання хабаря, з причин недостатнього обґрунтування – порушення

SAURE v. Germany (no. 2): обов'язок заявника належним чином обґрунтовувати свій інформаційний запит до органів влади та обов'язок судів урівноважувати інтереси між розголошенням інформації про осіб та інтересом суспільства у її розголошенні у разі оскарження відмови у наданні запитуваної інформації – порушення; відсутність порушення

DROZD v. Poland: відмова національних судів розглянути скаргу заявників – учасників громадського руху на рішення керівника Служби безпеки парламенту про призупинення їхнього права входити до приміщення Сейму в якості покарання за несанкціоноване проведення мирної акції – порушення

MESTAN v. Bulgaria: накладення адміністративної санкції на лідера політичної партії, який був кандидатом на болгарських парламентських виборах 2013 року за те, що він говорив турецькою під час передвиборної кампанії в порушення вимог національного законодавства – порушення

CHKHARTISHVILI v. Georgia: арешт заявника під час мирної демонстрації, що була частиною серії протестів проти неприйняття парламентом змін до Конституції Грузії та накладення санкції у вигляді позбавлення волі за адміністративні правопорушення – порушення

SANCHEZ v. France: визнання політика – власника акаунту в соціальній мережі – відповідальним за оперативне невидалення ним ворожих коментарів, опублікованих іншими користувачами на його сторінці – Велика Палата ЄСПЛ підтвердила відсутність порушення

SARISU PEHLİVAN v. Türkiye: покарання, накладене на заявницю – суддю та генерального секретаря профспілки суддів, після інтерв'ю національній газеті щодо реформ в системі правосуддя – порушення

ZHABLYANOV v. Bulgaria: усунення заявника з посади віцеспікера парламенту через явну глорифікацію ним комуністичного режиму та тодішнього «правосуддя» – відсутність порушення

HURBAIN v. Belgium [ВП]: покладення обов'язку на заявника – видавництва щоденної газети, знеособити електронну версію спірної статті, в якій вказувалося повне ім'я водія, який спричинив смертельну ДТП з огляду на «право на забуття» останнього – відсутність порушення

TULEYA v. Poland: судові переслідування заявника, як стверджувана помста за висловлену ним критику судової влади, а також позбавлення його імунітету та відсторонення від обов'язків судді у зв'язку з цим Дисциплінарною палатою Верховного суду, яка не відповідала вимогам «незалежного та неупередженого суду, створеного за законом» – порушення

MANOLE v. the Republic of Moldova: непропорційно суворе покарання у вигляді звільнення заявниці з посади судді з підстави розголошення нею ЗМІ обґрунтування своєї окремої думки до оприлюднення повного тексту судового рішення – порушення

EIGIRDAS AND VĮ «DEMOKRATIJOS PLĖTROS FONDAS» v. Lithuania: вимога опублікувати рішення саморегулівної організації в сфері медіа, яка притягнула заявників до відповідальності через порушення вимог журналістської та видавничої етики за публікацію критичних припущень щодо відомого підприємця та кандидата в політики –порушення

BILD GMBH & CO. KG v. Germany: неспроможність національних судів забезпечити необхідний баланс для обґрунтування необхідності обмеження свободи вираження поглядів компанії-заявниці при публікації невідредагованих відеоматеріалів – порушення

2024

VEIGA CARDOSO v. Portugal: незаконне притягнення заявника до кримінальної відповідальності через наклеп на працівника прокуратури за обтяжуючих обставин, що становило порушення його права на свободу вираження поглядів – порушення

DANILEŢ v. Romania: накладення Національною комісією з питань судоустрою та судочинства дисциплінарного стягнення на суддю у зв'язку з розміщенням ним

на своїй сторінці у Facebook двох повідомлень, які могли підірвати репутацію та довіру до судової влади – порушення

DEDE v. Türkiye: звільнення працівника банку за надсилання співробітникам відділу кадрів своєї компанії електронного листа, в якому він критикував методи управління вищого керівництва, та відмова національних судів у задоволенні його позову, яким він оскаржив це звільнення – порушення

ALMEIDA ARROJA v. Portugal: засудження заявника за дифамаційні твердження на адресу добре відомого політика та члена Європейського парламенту і його юридичної фірми щодо будівництва педіатричного відділення лікарні – порушення

SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA v. Poland: відмова Конституційного Суду надати заявнику (неурядовій організації) доступ до щоденників засідань суддів – порушення; відмова Конституційного Суду надати доступ до записів відвідувань будівлі цього Суду – відсутність порушення

ZÖLDI v. Hungary: відсутність можливості в заявниці, яка працювала журналісткою-розслідувачем, отримати інформацію про фінансові операції двох фондів, створених Національним банком Угорщини – порушення

KIRKOROV v. Lithuania: оскарження заявником заходів щодо заборони органами влади Литви його в'їзду на територію цієї держави з міркувань охорони національної безпеки через його відкриту підтримку політики агресії російської федерації – заяву було визнано неприйнятною

MÁRIA SOMOGYI v. Hungary: зобов'язання заявниці сплатити відшкодування на користь муніципалітету за порушення його особистих прав через поширення допису третьої особи у Facebook, який стосувався управління муніципалітетом майном і використання публічних коштів – порушення

THOMAIDIS v. Greece: цивільна відповідальність за порушення принципів відповідальної журналістики, а саме незаконне поширення показань свідків, що є частиною матеріалів кримінального розслідування, та оголошення незаконно перехоплених розмов у телевізійній програмі – відсутність порушення

LUTGEN v. Luxembourg: накладення на адвоката штрафу (як кримінальне покарання) за образу судді в електронному листі, який він надсилав органам влади, щоб повідомити про ситуацію у справі, яку вважав неприпустимою – порушення

PISANSKI v. Croatia: накладення на заявника – адвоката штрафу за неповагу до суду за зроблений ним коментар щодо тлумачення судом законодавчих положень – порушення

SUPRUN AND OTHERS v. russia: відмова заявникам у доступі до архівної інформації та накладення санкцій на одного з них через їхню діяльність із дослідження історії радянських політичних репресій – порушення

BORONYÁK v. Hungary: накладення на заявника штрафу через розголошення всупереч угоді про конфіденційність інформації щодо умов безстрокового контракту, укладеного ним і приватною компанією – відсутність порушення

HRACHYA HARUTYUNYAN v. Armenia: засудження заявника за наклеп через надіслане ним повідомлення своєму колишньому роботодавцю, в якому він звинуватив у корупційних злочинах одного зі своїх колег – порушення

BIELAU v. Austria: притягнення заявника – практикуючого лікаря до дисциплінарної відповідальності за категоричні висловлювання на своєму вебсайті «холістичної медицини» щодо загальної неефективності вакцинації – відсутність порушення

ASSOCIATED NEWSPAPERS LIMITED v. the United Kingdom: зобов'язання видавця – відповідача, який програв справу, сплатити значні суми «гонорару успіху» в межах справ про недоторканність приватного життя та дифамацію – порушення

AFGAN MAMMADOV v. Azerbaijan: позбавлення адвоката права на заняття адвокатською діяльністю за скаргу на керівника юридичної консультації, де він працював, у якій висловив твердження про його незаконну діяльність – порушення

BORZYKH v. Ukraine (ухв.): заборона публічного носіння георгіївської стрічки – заяву визнано неприйнятною

AGHAJANYAN v. Armenia: неналежне з'ясування національними судами обставин звільнення заявника із займаної посади за розкриття під час інтерв'ю журналісту газети відомостей щодо його роботодавця, які стосувалися питань оплати праці, дотримання правил безпеки на виробництві тощо – порушення

GADZHIYEV AND GOSTEV v. russia: втручання у право заявників на свободу вираження поглядів шляхом застосування до них дисциплінарних заходів за публічну критику недоліків функціонування офіційних установ, у яких вони працювали – порушення

2025

GIRGINOVA v. Bulgaria: відмова в наданні журналістці доступу до мотивувальної частини виправдувального вироку щодо колишнього міністра внутрішніх справ на підставі наявності в ній інформації з обмеженим доступом – порушення

AVAGYAN v. russia: недоведеність національними судами факту умисного поширення заявницею завідомо недостовірної інформації про COVID-19 у мережі «Інтернет», а також відсутність сторони обвинувачення під час адміністративного провадження в суді – порушення

BACKOVIĆ v. Serbia (no. 2): накладення штрафу на адвоката за критичні висловлювання в судовому поданні – відсутність порушення

TERGEK v. Turkey: затримка доставки та утримання адміністрацією в'язниці адресованої ув'язненому заявнику великої кількості ксерокопій та роздруківок з вебсайтів – відсутність порушення

BALACCI v. the Republic of Moldova: звільнення заявника з митної служби після викриття ним митного шахрайства за участю державних службовців – порушення

IMANOV v. Azerbaijan: позбавлення адвоката права на заняття адвокатською діяльністю через його твердження в медіа щодо жорстокого поводження з його клієнтом у в'язниці – порушення

SZABÓ v. Hungary (ухв.): використання заявницею ляльки в парламенті під час інавгураційної промови Президента Республіки та подальше накладення за це санкцій – заяву визнано неприйнятною

DANILEŢ v. Romania [ВП]: дисциплінарна санкція щодо судді за розміщення двох дописів на його сторінці у Facebook – порушення

TSAAVA AND OTHERS v. Georgia [ВП]: скарги на розгін поліцією масової антиурядової демонстрації та застосування гумових куль, сльозогінного газу і фізичної сили проти протестувальників та журналістів перед парламентом у Тбілісі, що становило невиправдане й непропорційне застосування сили – порушення